

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1713/2532

นาย เขียน หรือ เขียง ยืนไฟโรจน์ หรือ
แช่หยิน

นาง มะลิ ศรีจิตพิพัฒน์กุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86
ป.พ.พ. มาตรา 850

นับแต่ศาลนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยครั้งแรกเป็นเวลา 6 เดือนเศษจำเลยนำ
พยานเข้าสืบได้เพียง 3 ปาก และจำเลยขอเลื่อนไปสืบพยานต่อ ถึงวันนัดจำเลย
แถลงว่านางสาว ด. พยานจำเลยป่วยขอเลื่อน โจทก์คัดค้านว่าจำเลยประวิงคดี ศาล
อนุญาตให้เลื่อนไปอีกนัดหนึ่ง ถึงวันนัดจำเลยมิได้นำนางสาว ด. ไปศาลเพื่อให้ศาล
ทำการสืบพยานปากนี้ ทั้งมิได้แถลงเกี่ยวกับพยานที่จะนำเข้าสืบในวันนั้นแต่อย่างใด
พฤติการณ์ถือว่าจำเลยประวิงคดี ศาลชอบที่จะงดสืบพยานจำเลยได้ เมื่อศาล
พิพากษตามยอมแล้ว โจทก์ได้ไปยื่นคำร้องขอโอนกิจการโรงงานให้จำเลยตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความ แต่จำเลยไม่ยอมชำระเงินให้แก่โจทก์ตามสัญญา
จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับ
คดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ ต่อมาคู่ความตกลงทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ และศาลมีคำพิพากษาตามยอม จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา โจทก์ขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีโจทก์คัดค้าน ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ของจำเลยจำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของจำเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2528 จนกระทั่งถึงวันที่ 15 เมษายน 2529 จำเลยนำพยานเข้าสืบได้เพียง 3 ปาก และจำเลยขอเลื่อนไปสืบพยานต่อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 ถึงวันนัด จำเลยแถลงว่านางสาวดารณี วัธนเวคิน พยานจำเลยป่วยขอเลื่อน โจทก์คัดค้านว่า จำเลยประวิงคดี ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปในวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ถึงวันนัด จำเลยมิได้นำนางสาวดารณี วัธนเวคิน ไปศาลเพื่อให้ศาลทำการสืบพยานปากนี้แต่ อย่างใด หากนางสาวดารณียังป่วยอยู่จริงและไม่สามารถมาศาลได้ จำเลยก็น่าจะ แถลงให้ศาลทราบ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แถลงเกี่ยวกับพยานที่จะนำเข้าสืบในวันนั้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลย นั้นชอบแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความขอให้เพิก ถอนหมายบังคับคดีนั้น ตามคำเบิกความของจำเลยและนายเชมทัศน์ ศรีจิตพิพัฒน์ กุล ว่า ในวันที่โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อศาลพิพากษาตาม ยอมแล้ว โจทก์จำเลยและนายเชมทัศน์ บุตรของจำเลยได้พากันไปที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีจำเลยว่า โจทก์จะได้เซ็นชื่อเพื่อขอโอนกิจการโรงงานให้นายเชมทัศน์ หรือไม่จำไม่ได้ แต่จำเลยและนายเชมทัศน์รับว่า ต่อมาวันที่ 17 มกราคม 2528 นาย เชมทัศน์ได้ยื่นคำร้องขอเปิดโรงงานต่ออุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และได้รับโอน กิจการโรงงานของโจทก์ไปแล้วในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความและหลังจาก

ศาลพิพากษาตามยอมแล้ว หากโจทก์ไม่ไปจัดการโอนกิจการโรงงานให้แก่นายchem
ทัศน์ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว เหตุใดจึงได้พากันไปที่อุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรี เชื่อว่าโจทก์ได้ไปเซ็นชื่อในคำร้องขอโอนกิจการโรงงานตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความให้แก่นายchemทัศน์แล้ว แต่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถจด
ทะเบียนโอนได้ในวันนั้น ต่อมาวันที่ 17 มกราคม 2528 นายchemทัศน์จึงนำเรื่องราว
ไปขอรับโอนกิจการโรงงานตามสัญญาประนีประนอมยอมความไปเรียบร้อยแล้ว
จำเลยไม่ชำระเงินแก่โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ